

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 건설폐기물 처리 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○○처

조 치 부 서 >>>>실, ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○처(이하 “○○처”라고 한다)는 ‘K-water 사옥 중·장기 확보방안 수립 및 시행’(○○○○○○처-8003, 2021.09.09.)에 따라 근무 여건 개선 및 ○○○담의 긍정적 이미지 제고를 위해 ‘○○○○담 사옥 개선공사’를 시행하였다.

또한, ‘노후자산 개선을 통한 직원 복지 향상 방안 수립’(○○○○○○처-4351, 20.07.20)에 따라 ‘○○○○정수장 노후사택 대수선 및 리모델링 공사’(이하 “건설공사”라고 한다)를 시행하였다.

1. 건설폐기물 처리용역 분리발주 미시행

가. 관계 규정 및 판단기준

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」(이하 “법령”라고 한다) 제15조 및 같은 법령 제11조에 따르면 건설공사 발주자는 공사과정에서 발생하는 건설폐기물의 발생량 중 위탁 처리하는 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 건설공사의

경우 건설공사와 처리용역을 분리하여 발주해야 한다.

또한, 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침」에는 당초 분리발주 대상 공사에 해당하지 않아 건설폐기물처리용역을 분리발주 하지 않은 건설공사의 경우라 하더라도 당초 신고한 건설폐기물 외에 추가로 건설폐기물이 발생하여 법령 제15조에 의한 분리발주 대상 공사에 해당되는 경우라면, 추가로 발생한 건설폐기물에 대한 건설폐기물처리용역은 분리 발주해야 한다고 명시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○처는 ‘○○○댐 사옥 개선공사’ 실시설계 시, 건설폐기물 발생량이 총 85.57톤으로 조사됨에 따라 건설공사에 건설폐기물 처리를 포함하여 발주하였다. 하지만, 실제 공사과정에서 총건설폐기물 발생량이 100톤 이상으로 초과하였음에도 불구하고 법령에 따른 분리발주를 시행하지 않았다.

아울러, ‘○○ 정수장 노후사택 대수선 및 리모델링 공사’의 경우, ○○처는 건설공사 시행과정에서 발생하는 폐기물 처리를 위해 건설폐기물처리 용역을 분리 발주하여 시행했음에도 불구하고, 일부 건설폐기물의 경우 이렇게 별도 발주된 용역이 아닌 건설공사를 통해 처리하고 대가를 지급하였다.

나. 건설폐기물 처리용역 관리(검사) 및 정산 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

건설폐기물법 시행령 [별표 1]은 폐기물의 적정 처리 및 재활용 촉진을 위해 건설공사 중 발생하는 건설폐기물을 폐콘크리트, 폐아스팔트 콘크리트, 건설

폐재류, 건설오니, 혼합건설폐기물 등 세부적으로 구분하고 있고, 국가계약법에 따른 예정가격 산정기준 또한 이러한 폐기물 성상에 따라 적용단가를 구분하고 있다.

「건설기술관리규정」 제46조에 따르면 공사감독원은 관계법령, 계약서, 설계도서 및 그 밖의 관계서류 등을 숙지하고, 공정한 직무수행과 청렴의 의무를 지키며 규정에서 정한 공사감독원 업무를 성실히 수행해야 한다. 아울러, 국가계약법 제15조에 따라 계약담당공무원은 공사, 제조, 구매, 용역, 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약의 경우 검사를 하거나 검사조서를 작성한 후에 그 대가를 지급해야 한다.

따라서, 감독원은 상기 법령 및 규정 등에 따라 건설공사 중 발생 및 처리되는 건설폐기물에 대한 성상 및 물량을 검사하고, 그 결과를 근거로 대가를 지급하는 것이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하지만, 금회 감사를 통해 확인한 결과 전자정보처리프로그램(올바로시스템)에 신고된 ‘○○○댐 사옥 개선공사’ 건설폐기물 처리물량은 총 99톤이지만, ◎◎처는 이러한 신고 자료와 다르게 건설공사 준공 시 총 105.57톤을 정산 처리하였다.

아울러, ◎◎처는 건설공사 중 발생하는 건설폐기물은 그 성상에 따라 처리단가를 적정하게 적용해야 함에도 불구하고, 혼합건설폐기물의 경우 세부 성상을 확인하지 않고 가장 고가인 단가(혼합건설폐기물(기타))를 적용하여 정산 처

리하였고, 건설폐재류 및 폐콘크리트 등 다른 항목 또한 올바른시스템과 상이하게 정산 처리하였는데, 이로 인해 최소 약 2,610천원 이상의 건설폐기물 처리 대가가 과다하게 지급되었다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○처는 감사 지적사항을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① >>>>실장은 건설공사 중 발생한 건설폐기물을 부적정하게 처리한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략

② ○○○○○○○○처장은 건설공사 중 발생하는 건설폐기물이 관련법령에 따라 적정하게 처리될 수 있도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)